

감사결과 처분요구서

- 직원 간 취업규칙 위반 건 조사 -

2026. 2.

00원자력본부

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점 및 대상	1
3. 감사실시 과정	2
4. 감사 결과 처리	2
II . 감사 결과 처분 요구와 통보	3
1. 처분 요구와 일람표	3
2. 처분 요구 사항	4

I . 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

****. **. *(*) 오전 **시 **분경 00원자력본부(이하 ‘00본부’ 라 한다.) 제 △발전소 △호기 ◆ *층 ◆층 화장실 인근에서△부 소속 직원 간 발생한 폭행 사건과 관련하여, 사건 발생 당일의 구체적인 사실관계와 발생 경위를 객관적으로 확인하고, 이에 상응하는 조치를 요구함으로써 공직기강을 확립하고자 이번 감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

☐ (감사 중점)

- 사건 발생 경위 및 폭행의 정도를 포함한 사실관계 확인
- 당사자들의 평판, 이전 유사 갈등 사례 확인
- 사건 이후 경과 및 사후 처리 상황 확인

☐ (감사 대상) 폭행 사건 당사자, 목격자와 참고인

구분	성 명	사 번	직급/직위	생년월일	비고
피조사자	♣♣♣	*****	*(▼)/◎	****.**,**	㉮
피조사자	♠♠♠	*****	*(▽)/▼	****.**,**	㉮

※ 목격자(*명, 00*호기 00*부): A , B , C

3. 감사실시 과정

☐ (감사 기간) ****. **. **.(*) ~ 같은 해 **. **.(*)

☐ (감사 인원) 총 3명(검사역 ■, ♥, 감사관리원 ♣)

☐ (감사자료)

구분	출처 및 제공자	내용
사전 면담	당사자 *명	녹취 및 녹취록
	목격자 *명	녹취 및 녹취록
자료 제출	당사자 *명	부상 사진, 진단서, 합의서, 근태기록, 녹취, 녹취록 등
	*발 00부	사건 현장 사진

4. 감사결과 처리

감사 결과, 근무시간 중 사업장 내에서 발생한 직원 간 폭행 및 욕설 행위는 근무 환경을 저해하고 조직 질서를 문란하게 할 우려가 있는 부적절한 행위로 판단된다. 이에 따라 본 건에 대한 감사 결과는 감사부서 내부 검토 절차를 거쳐 ****. *. **. 상임감사위원의 결재를 통해 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구와 처분

1. 처분요구사항 일람표

일련 번호	조치부서	회계 또는 감찰	처분요구 등 종류	제 목	금액 (인원)
1	00본부	복무	징계(감봉)	동료 직원 폭행	(1)
2			경고	회사 질서 문란	(1)
3			통보	인사상 관리·조치	-
4			통보	재발 방지 대책 마련	-

2. 처분요구사항 명세 : 별첨

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징계 요구

제 목 동료 직원 폭행
조 치 부 서 00원자력본부 ●처 □실 ◇부
관 련 자 제*발전소 ■실 ▨부 *(*)직급 ▲
내 용

1. 사건 개요

****. **. *(*) ▨ **시 **분경 00원자력본부 제*발전소 *호기 ▷ *층 ◇ 측 화장실 인근에서 ♡부 A는 사소한 일로 동료 직원과 언쟁을 벌이던 중 사옥 복도에서 동료 직원을 폭행하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「부패 방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무), 「형법」 제260조(폭행, 존속폭행), 「한국수력원자력 주식회사 임직원 윤리행동강령」, 제4조(직무수행 자세) 및 사규 「취업규칙」 제10조(성실의무), 「인사관리지침」 제22조(선서)

상기 규정에 따르면, 공공기관 임직원은 고도의 윤리의식과 품위 유지 의무가 요구되기에, 회사의 윤리강령을 비롯한 제반 규정을 준수하여야 하고, 직무수행의 모든 활동에 있어 공직기강을 저해하지 않도록 할 책임이 있으며, 회사 업무를 성실히 수행하여야 할 의무가 있다.

3. 감사 결과 확인된 문제

A는 사소한 사안으로 동료 직원과 언쟁을 벌이던 중 사옥 복도에서 동료 직원을 폭행하였다. 이에 B의 반격 여부는 명확하지 않으나, 전체 정황상 A가 주도적이고 우세한 위치에서 위해를 가한 것으로 판단된다. 설령 B가 방어 과정에서 몸싸움을 하였더라도, 이는 A의 책임을 상쇄할 정도로 보기 어렵다.

대법원 판례¹⁾에 따르면, 근무시간 중 근무 장소에서 발생한 동료에 대한 폭행 행위는 그 원인이 개인적 갈등에 기인하였더라도 근로자의 복무 의무를 위반하고 직장 질서를 중대하게 침해하는 비위행위에 해당한다. 본 건 역시 형법상 폭행에 해당하는 범죄행위로서, 감정 통제 미흡이나 미숙한 상황 대응을 이유로 정당화되거나 합리화될 수 없다.

따라서 본 건 행위는 「부패 방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조, 「취업규칙」 제10조 및 제73조(징계) 제3호를 위반한 행위에 해당하며, 「인사관리규정」 제103조(징계사유)에 따른 징계처분이 타당하다.

아울러 본 사안은 「징계양정 기준에 관한 지침」 제4조 및 [별표 1]의 ‘회사의 규율·질서 문란(다른 임직원에게 대한 폭행, 폭언)’에 해당하는 비위 행위로 판단된다.

다만, ①조사 과정에 폭행 사실을 인정하고 있는 점, ② 당사자 간 합의가 이루어진 점, ③ 본인 행위에 대하여 진심으로 반성하고 있는 점, ④ B가 징계처분을 원하지 않는다는 의사를 표명한 점, ⑤ 고의가 아닌 감정 조절 실패에서 비롯된 우발적 행위로 보이는 점, ⑥ 과거 유사한 징계 이력이 없는 점 등은 징계

1) 대법원 1992.2.11. 선고 91다25109, 대법원 1992.3.13. 선고 91다39559 판결, 1996.5.31. 선고 95누2487판결

수위를 결정하기에 있어 참작 사유로 고려할 수 있다.

A의 ‘폭행’ 행위는 회사 규율과 질서를 문란하게 한 책임으로 ‘비위가 무겁고, 경과실이거나, 비위가 가볍고 중과실인 경우’에 해당한다고 판단되는데, 최근 유사 감사 처분 요구 사례를 참고 해본바, ‘감봉 *월’ 처분이 합당하다.

조치할 사항 00원자력본부장은

「취업규칙」 제10조(성실의무) 및 제73조 제3호(규율·질서 문란)를 위반하여, 근무시간 중 사업장 내에서 동료 직원에게 폭력을 행사하고 근무 분위기를 저해한 00원자력본부 제*발전소 00부 *(*)직급 A(사번:*****)에 대하여, 「인사관리규정」 제103조의2(징계 의결 요구)에 따라 징계처분하여 주시기를 바랍니다.

(징계 수준: 감봉 *월)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고 요구

제 목 회사 질서 문란

조 치 부 서 00원자력본부 =처 ♡실 ○부

관 련 자 제*발전소 ▣실 ○부 *(*)직급 B(사번: *****)

내 용

1. 사건 개요

**, **, *(*) ☞ **시 **분경 00원자력본부 제*발전소 *호기 ◎ *층 ◇ 측 화장실 인근에서 ▣부 B는 사소한 일로 동료 직원과 언쟁을 벌이던 중 사육 복도에서 동료 직원에게 개인적인 감정을 자극하는 언행과 몸싸움을 하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「부패 방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무), 「한국수력원자력 주식회사 임직원 윤리행동강령」, 제4조(직무 수행 자세) 및 사규 「취업규칙」 제10조(성실의무), 「인사관리지침」 제22조(선서)

상기 규정에 따르면, 공공기관 임직원은 고도의 윤리의식과 품위 유지 의무가 요구되기에, 회사의 윤리강령을 비롯한 제반 규정을 준수하여야 하고, 직무수행의 모든 활동에 있어 공직기강을 저해하지 않도록 할 책임이 있으며, 회사 업무를 성실히 수행하여야 할 의무가 있다.

3. 감사 결과 확인된 문제

B는 평소 고참 직원인 를 호칭 함에 있어 “A**” , “A **” 등으로 호칭하며, ‘님’ 을 생략하는 등 표현 방식과 태도 면에서 상대방에 대한 존중 의무를 충분히 준수하지 못한 정황이 확인되었다. 또한 사건 발생 당일, 어깨를 부딪친 이후 A에게 사과를 요구하는 과정에서 감정적으로 대응한 사실이 확인되었으며, 이는 갈등 상황을 완화하기보다는 확대한 요인으로 작용한 것으로 판단된다.

아울러 B는 사건 발생 당일 사전 고지 없이 자의적으로 사건 당시의 대화 내용을 녹음하였고, 이후 감사 과정에서 감사자가 두 차례에 걸쳐 전체 녹음파일 제출을 요구하였음에도 불구하고, 전체 녹음파일 원본을 제출치 아니하고 발췌한 일부 자료만 제출하였다.

이는 본인에게 불리한 자료 제출을 회피하려는 의도가 있었던 것으로 합리적 의심이 가능하다. 다만, 위와 같은 녹음 행위와 자료 제출 방식이 관련 규정을 명백히 위반하였다고 단정하기에 다소 어려움이 있으나, 조사 과정에서 요구된 자료를 충분히 제출하지 않았다는 점은 감사 절차에 있어 비협조적(非協調的)인 태도로 볼 여지가 있다.

비록 B가 A로부터 신체적인 해를 입었으나 폭행에 이르게 된 제반 경위에 대해 그 책임을 B에게도 일부 묻지 않을 수 없다.

이상의 사항을 종합적으로 고려할 때 B 또한 근무 중에 발생한 언쟁 및 몸싸움 발생과 관련하여 주의 의무를 다하지 못한 책임이 있으며, 조직 내 근무 기강 확립 및 직장 질서 유지를 위하여 「인사관리규정」 제105조에 따른 엄중 경고 처분이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항 00원자력본부장은

근무시간 중 사업장 내에서 동료 직원과의 언쟁 및 몸싸움에 이르게 된 행위에 대하여, 직원으로서 요구되는 품위 유지 의무 및 직장 내 질서 유지 의무를 위반한 책임을 물어야 할 것으로 판단된다. 이에 따라 00본부 제*발전소 □부 *(*)직급 B(사번: *****)에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분을 요구한다. (경고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 인사상 관리 조치

관 계 부 서 00원자력본부 ▶ 처 □ 실 ● 부

내 용

1. 개요

****, **, *(*) ● **시 **분경 00원자력본부 제*발전소 *호기 ♠ *층 ♣ 측 화장실 인근에서 제*발전소 ◎실 □부 소속 직원 간 몸싸움 및 폭언·폭행 사건이 발생하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

산업안전보건법 제5조(사업주의 의무)에 따르면 사업주는 근로자의 신체적 피로와 정신적 스트레스 등을 줄일 수 있는 쾌적한 작업환경의 조성 및 근로조건을 개선할 의무가 있다. 이에 따라 근무 중에 발생한 폭행 행위는 명백한 직장 내 안전 위협 요인으로, 즉각적인 물리적·업무적 분리는 안전 확보를 위한 필수 조치로 판단된다.

또한 공공기관의 운영에 관한 법률 취지상 공기업 임직원은 일반 근로자보다 높은 수준의 공공성·품위·책임성이 요구된다.

3. 감사 결과 확인된 문제

본 사건은 근무 중에 발생한 직원 간 폭행 사건으로, 개인 간 갈등에서 비롯된 측면도 있으나, 근무 환경의 안전 확보 및 직장 질서 유지라는 조직 차원

의 관리가 요구되는 사안이다. 대법원 판례에 따르면,²⁾ 사용자는 근로계약에 수반되는 신의성실의무의 일환으로 근로자가 노무를 제공하는 과정에서 생명·신체 및 건강을 해치지 않도록 인적·물적 환경을 조성하고 보호할 의무가 있다. 이에 따라 사용자는 직장 내 분쟁으로 인한 위해 발생 가능성을 예방하기 위한 적절한 조치에 대한 책임이 있다.

본 건과 관련하여 유사 사례 재발을 방지하고 근무 환경 안전성을 확보하기 위해, 동일 부서에서 근무 중인 당사자들에 대하여 근무 공간을 분리하는 등 조직 차원의 관리 조치를 시행할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항 00원자력본부장은

유사 사례 재발 방지를 위하여 동일 부서에서 근무 중인 당사자들에 대하여 관내 보직 이동 등 근무 공간 분리 조치를 시행하여 주시기를 바란다. (통보)

2) [판결 요지] 사용자는 근로계약에 수반되는 신의칙상 부수적 의무로서 피용자가 노무를 제공하는 과정에서 생명, 신체, 건강을 해치는 일이 없도록 인적·물적 환경을 정비하는 등 필요한 조치를 마련하여야 할 보호 의무를 부담하고, 이러한 보호 의무를 위반함으로써 피용자가 손해를 입으면 이를 배상할 책임이 있다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 재발 방지 대책 마련

관 계 부 서 00원자력본부 ■처 ▢실 ▨부

내 용

1. 개요

****. **. *(*) ▣ **시 **분경 00원자력본부 제*발전소 *호기 ▤ *층 ◇층 화장실 인근에서 제*발전소 ▣실 <부 소속 직원 간 몸싸움 및 폭언·폭행 사건이 발생하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「부패방지법」 제7조(공직자의 청렴의무) 에 따르면 “공직자는 법령을 준수하고 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 안 된다” 라고 되어 있고, 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무), 「인사관리지침」 제22조(선서) 에 따르면 직무 수행의 모든 활동에 있어 공직기강을 저해하지 않도록 할 책임과 회사 업무를 성실히 수행하여야 할 의무가 있다.

감사 결과, 직원 상호 간 존중 및 기본적인 예의에 대한 인식이 충분히 정착되지 못한 정황이 확인되었다. 이에 따라 직원 간 갈등이 적절히 관리되지 못하고, 근무 분위기를 저해하는 행위로 이어진 측면이 있는 것으로 판단된다.

향후 유사 사례 발생을 방지하기 위하여 전 직원을 대상으로 직원 간 예절

및 상호 존중에 관한 교육을 강화할 필요가 있다. 이에 직원 상호 존중과 관련하여 근무 분위기를 저해하는 행위가 재발하지 않도록 대책(교육 등)을 수립·시행할 것을 요구한다.

조치할 사항 00원자력본부장은

직원 상호 존중과 관련하여 근무 분위기를 저해하는 행위가 재발하지 않도록, 전 직원을 대상으로 한 재발 방지 대책(교육)을 수립·시행하여 주시기를 바란다.

(통보)